

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 303/2538

นาย พา หงษ์เวียงจันทร์ ฯ

โจทก์

นาย พวง หงษ์เวียงจันทร์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสี่แบ่งแยกที่ดินให้โจทก์ตามจำนวนเนื้อที่ที่โจทก์ครอบครองจำเลยทั้งสี่ให้การว่าการแบ่งแยกที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสี่จะต้องแบ่งแยกให้โจทก์และจำเลยทั้งสี่ได้เนื้อที่ฝ่ายละครึ่งเป็นการให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่โจทก์ครอบครองเกินส่วนของตนมาจึงเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วยตามแผนที่วิวาทระบุว่าที่ดินส่วนที่โจทก์ครอบครองมีเนื้อที่มากกว่าจำนวนทั้งสี่2งาน38ตารางวาเมื่อดูสภาพที่ดินพิพาทตามภาพถ่ายศาลฎีกาประเมินราคาที่ดินพิพาทได้เองโดยไม่ต้องส่งสำนวนคืนไปให้ศาลชั้นต้นประเมินราคาที่ดินพิพาทก่อนสภาพที่ดินพิพาทเป็นที่นาในชนบทห่างไกลความเจริญเนื้อที่2งาน38ตารางวามีราคาไม่เกินสองแสนบาทศาลอุทธรณ์ฟังว่าโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทแทนจำเลยทั้งสี่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทเป็นส่วนสัดส่วนไม่ใช่ครอบครองแทนจำเลยทั้งสี่เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกาตาม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยทั้งสี่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 3015 จำนวนเนื้อที่ 40 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา โจทก์และจำเลยทั้งสี่ได้เข้าครอบครองที่ดินเป็นส่วนสัดของแต่ละคนแล้ว โดยโจทก์เข้าครอบครองทางด้านทิศใต้

เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่เศษ จำเลยทั้งสี่ครอบครองส่วนที่เหลือจากโจทก์ โจทก์มีความประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวออกเป็นเฉพาะส่วนโจทก์บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสี่ไปดำเนินการแบ่งแยก จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ไปดำเนินการแบ่งแยกที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 3015 ในส่วนของโจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า โจทก์และจำเลยทั้งสี่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 3015 ตามฟ้อง โดยฝ่ายโจทก์และจำเลยทั้งสี่มีกรรมสิทธิ์รวมฝ่ายละครึ่งหนึ่ง โจทก์ครอบครองทางด้านทิศใต้ จำเลยทั้งสี่ครอบครองทางด้านทิศเหนือ โดยยังมีได้มีการแบ่งการครอบครองเป็นส่วนสี่ด เดิมนางเตาะและนายประชัน บิดา นายชูเกียรติเจ้าของเดิม ได้ตกลงทำบันทึกตกลงแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 3015 ตามฟ้อง โดยทางด้านทิศเหนือเป็นของนายชูเกียรติด้านทิศใต้เป็นของนายเตาะจำเลยทั้งสี่ได้ซื้อที่ดินเฉพาะส่วนของนายชูเกียรตินางเตาะได้ให้ที่ดินเฉพาะส่วนตนแก่โจทก์ นับแต่วันทำบันทึกถึงวันที่โจทก์ฟ้องยังมิได้มีการรังวัดแบ่งแยกที่ดินให้เป็นไปตามบันทึกดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ก่อนสืบพยาน ได้มีการรังวัดทำแผนที่โดยเจ้าพนักงานที่ดินตามคำสั่งศาลชั้นต้นตามคำขอของคู่ความทั้งสองรายปรากฏว่า เหลือเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินจำนวน 40 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา รังวัดส่วนที่โจทก์ครอบครองทางด้านทิศใต้ตามที่โจทก์นำชี้ได้เนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา รังวัดส่วนที่จำเลยทั้งสี่ครอบครองซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือตามที่จำเลยนำชี้ได้เนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา เนื้อที่ส่วนที่โจทก์ครอบครองจึงมากกว่าเนื้อที่ส่วนที่จำเลยทั้งสี่ครอบครองจำนวน 1 ไร่ 76 ตารางวา ถ้าจะแบ่งให้ได้เนื้อที่เท่ากันต้องเพิ่มให้จำเลยทั้งสี่อีก 2 งาน 38 ตารางวา ลดของโจทก์ลง 2 งาน 38 ตารางวา ซึ่งเนื้อที่ 2 งาน 38 ตารางวาที่หากจะเพิ่มให้จำเลยทั้งสี่และลดส่วนของโจทก์ลงมานั้นปรากฏตามแผนที่หมายสีม่วง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์และจำเลยทั้งสี่ไปดำเนินการแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 3015 ให้ได้เนื้อที่ฝ่ายละครึ่ง ฝ่ายละ 20 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา โดยในการแบ่งให้ถือเอาแผนที่วิวาทเป็นหลัก หากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ระหว่างพิจารณา โจทก์ถึงแก่กรรม นางนวลจันทร์ หงษ์เวียงจันทร์ ทายาทของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสี่แบ่งแยกที่ดินให้โจทก์ตามจำนวนเนื้อที่ที่โจทก์ครอบครองมาจำเลยทั้งสี่ให้การว่าการแบ่งแยกที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสี่จะต้องแบ่งแยกให้โจทก์และจำเลยทั้งสี่ได้เนื้อที่ฝ่ายละครึ่งเป็นการให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่โจทก์ครอบครองเกินส่วนของตนมา จึงเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วย ซึ่งตามแผนที่วิวาทระบุไว้ในกรอบหมายสีม่วงคือที่ดินส่วนที่โจทก์ครอบครองอยู่มีเนื้อที่มากกว่าจำเลยทั้งสี่ 2 งาน 38 ตารางวา เมื่อดูสภาพที่ดินพิพาทตามภาพถ่ายหมายเลข จ.2 (รวม 2 ภาพ) แล้ว เห็นว่า อาจจะประเมินราคาที่ดินพิพาทได้โดยไม่ต้องส่งสำนวนคืนไปให้ศาลชั้นต้นประเมินราคาที่ดินพิพาทก่อน สภาพที่ดินพิพาทตามภาพถ่ายหมายเลข จ.2 (รวม 2 ภาพ) เป็นที่นาในชนบทห่างไกลความเจริญ เชื่อว่า ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 2 งาน 38 ตารางวา มีราคาไม่เกินสองแสนบาท ศาลอุทธรณ์ฟังว่า โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทแทนจำเลยทั้งสี่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทเป็น

สัดส่วนไม่ใช่ครอบครองแทนจำเลยทั้งสี่เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อคดีนี้มีราคา
ทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248วรรคหนึ่ง

พิพากษายกฎีกาโจทก์

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>